

1502739-31.2021.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... qualificado e uma reincidência por tráfico de entorpecentes (fls. 14/26). É confesso.

Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal e a atenuante mencionada, fixo-lhe, por entender a mais adequada, a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 02 (dois) meses, com base no artigo 28, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502739-31.2021.8.26.0196 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502739-31.2021.8.26.0196

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3059356/2021 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 19117849 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fabiano Nicolau Simoes dos Reis

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, parágrafo 3º, da Lei nº 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito é inconteste frente aos documentos de fls. 01/02, 04/09 e 10/11, apresentando a substância apreendida resultado positivo para maconha.

A autoria atribuída ao réu, por sua vez, é indubitosa.

Em ambas as fases, Fabiano admitiu a prática do delito, alegando que é usuário de maconha e que, na data em que abordado, trazia em seu veículo um pedaço da droga para seu consumo.

No mesmo sentido, os policiais militares Douglas Marques da Silva e Maicon Régis de Castro relataram que durante patrulhamento ostensivo e preventivo, a equipe se deparou com o veículo Palio placas JFZ-2598 e o condutor Fabiano Nicolau Simões dos Reis e este se mostrou visivelmente incomodado. Foi dado sinal de parada, sendo o condutor devidamente abordado e consigo nada de ilícito foi encontrado. Indagado, respondeu que na porta do motorista havia um pedaço de maconha de oito gramas, o qual se destinaria a seu consumo. Em audiência, confirmaram os relatos prestados na delegacia.

De fato, em face da confissão nas duas fases, corroborada pelos relatos dos policiais militares, não há dúvidas que o acusado trazia em seu veículo maconha para consumo próprio, frisando-se que ela estava acondicionada na forma de um único pedaço, a corroborar que se destinava ao seu uso.

Não bastasse, ao contrário do suscitado pelo digno Defensor Público, não se cogita de atipicidade da conduta, certo que o usuário de droga, ao praticar a conduta, não prejudica somente a si mesmo, mas também a toda a coletividade, ao colocar a saúde pública em perigo. Neste sentido a jurisprudência, in verbis:

“Apelação criminal - Porte de entorpecente para consumo pessoal - Recurso da defesa - Absolvição por atipicidade de conduta, decorrente de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas - Impossibilidade - Ausência de violação de preceito constitucional, especialmente os da lesividade e da intimidade - Norma penal cujo bem jurídico tutelado é a saúde pública Punição que decorre do perigo que a conduta representa à sociedade - Direito coletivo que deve se sobrepor ao direito individual Questão pendente de julgamento pelo STF (RE 635.659-SP, com repercussão geral) que impõe a observação da cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante 10) - Autoria e materialidade incontroversas - Confissão judicial corroborada pelas demais provas Presença da recidiva que justifica a imposição de prestação de serviços à comunidade - Apelo não provido” (Apelação 3014019-69.2013.8.26.0562; Rel. Desembargador Juvenal Duarte; D.J. 25.08.2016).

Assim, não há dúvidas de que Fabiano trazia consigo, para uso próprio, 11,600 gramas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pelo que de rigor sua responsabilização penal pelo crime de porte de entorpecentes.

O réu conta com maus antecedentes por furto qualificado e uma reincidência por tráfico de entorpecentes (fls. 14/26). É confesso.

Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal e a atenuante mencionada, fixo-lhe, por entender a mais adequada, a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 02 (dois) meses, com base no artigo 28, inciso II, da Lei nº 11.343/06.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra FABIANO NICOLAU SIMÕES DOS REIS, qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 02 (dois) meses, o que faço com fundamento no artigo 28, inciso II, da Lei nº 11.343/06.

P. R. I. C.

Franca, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA